Zajęcia 3

Kategorie utworów

Prawo autorskie • rodzaje i granice ochrony

Agnieszka Kwiecień-Madej

Wersja uzupełniona • październik 2026



Ochrona części utworu

CHRONIONE

Indywidualny sposób wyrażenia: twórczo ukształtowany fragment tekstu, obrazu, melodii czy kodu.

NIECHRONIONE JAKO TAKIE

Pomysł, odkrycie, metoda, procedura, zasada działania, informacja lub koncepcja matematyczna.

Utwór jest chroniony od chwili ustalenia – także gdy jest nieukończony.

Uwaga: długość fragmentu, tytułu lub motywu nie przesądza automatycznie o braku ochrony. Liczą się twórcze cechy konkretnej formy.

ŹRÓDŁO art. 1 ust. 1, 2^1 i 3 ustawy • TSUE C-5/08

TSUE Infopaq: czy 11 słów to już utwór?

11

KOLEJNYCH SŁÓW

Fragment tekstu może podlegać ochronie, gdy przejmuje element wyrażający własną twórczość intelektualną autora.

TSUE nie uznał jednak, że każde 11 słów podlega ochronie.

ŹRÓDŁO TSUE, 16.07.2009, C-5/08, Infopaq

Czy to już utwór? Test czterech pytań

01 Czy rezultat jest wytworem działalności człowieka?

02 Czy ujawnia swobodę i twórcze wybory autora?

03 Czy został ustalony – można go dostrzec poza umysłem autora?

04 Co dokładnie chronimy: formę czy tylko pomysł/funkcję?

ŹRÓDŁO art. 1 ustawy • TSUE C-145/10 (Painer)

Katalog utworów: katalog otwarty

TEKST / NAUKA

literatura, artykuły, mapy, programy

PLASTYKA / FOTO

rysunek, fotografia, ilustracja

PRZESTRZEŃ / DESIGN

architektura, wzornictwo, lutnictwo

MUZYKA / SCENA

muzyka, choreografia, pantomima

AUDIOWIZUALNE

film, animacja, teledysk

ŹRÓDŁO art. 1 ust. 2 ustawy

Dziewięć kategorii – przykłady z życia

Literacki / publicystyczny

autorski esej, felieton

Naukowy / kartograficzny

twórczy układ mapy, autorski opis

Program komputerowy

indywidualny kod źródłowy

Plastyczny / fotograficzny

komiks, twórczy portret

Lutniczy / wzornictwo

indywidualny model instrumentu / lampy

Architektoniczny

twórczy projekt pawilonu

Muzyczny / słowno-muzyczny

kompozycja, piosenka

Sceniczny / choreograficzny

autorski układ choreografii

Audiowizualny

film krótkometrażowy, animacja

ŹRÓDŁO art. 1 ust. 1–2 ustawy

Kategorie według samoistności

JAK NOWE DZIEŁO ODNOSI SIĘ DO WCZEŚNIEJSZEGO?

- Samoistny
- Inspirowany
- Opracowanie
- Z zapożyczeniami

ŹRÓDŁO art. 2 ustawy

Podział utworów: co przejmujemy?

SAMOISTNY

Brak przejęcia chronionej formy cudzego dzieła.

SAMODZIELNE KORZYSTANIE

INSPIROWANY

Cudzy utwór jest impulsem; nowy rezultat ma własną formę.

ART. 2 UST. 4

ZALEŻNY

Twórcze opracowanie chronionych elementów dzieła pierwotnego.

ART. 2 UST. 1–2

Z ZAPOŻYCZENIAMI

Obecność cudzych fragmentów: oceń zgodę i wyjątki, np. cytat.

KATEGORIA OPISOWA

ŹRÓDŁO art. 2 i art. 29 ustawy • ZAiKS: opracowania

Mini-case: co jest inspiracją, a co adaptacją?

SYTUACJA A

Po obejrzeniu filmu studentka pisze własną historię o konflikcie dwóch rodzin, bez przejmowania konkretnych scen i postaci.

SYTUACJA B

Student przekłada dialogi filmu na język polski i przygotowuje nową wersję scenariusza opartą na tych samych scenach.

A: potencjalnie inspiracja • B: co do zasady opracowanie

ŹRÓDŁO art. 2 ust. 1–2 i 4 ustawy

Utwory inspirowane

BODZIEC ≠ ZAPOŻYCZENIE

Czyjś obraz może zainspirować nową kompozycję muzyczną. Sam temat, styl lub nastrój nie daje monopolu na cudzą twórczość.

SKUTEK

Jeśli nie przejęto chronionych twórczych elementów, samo korzystanie z utworu inspirowanego nie wymaga zezwolenia autora inspiracji.

Zadaj pytanie: czy podobieństwo dotyczy idei / stylu czy konkretnego, indywidualnego sposobu wyrażenia?

ŹRÓDŁO art. 2 ust. 4 ustawy • ZAiKS

Utwór zależny: twórcze opracowanie

UTWÓR PIERWOTNY

Chroniona twórcza forma: np. powieść albo piosenka.

WKŁAD AUTORA

Nowa, indywidualna praca: przekład, adaptacja, twórcza aranżacja.

OPRACOWANIE

Chronione obok pierwowzoru, bez uszczerbku dla praw do niego.

Przykłady ustawowe: tłumaczenie • przeróbka • adaptacja

ŹRÓDŁO art. 2 ust. 1 ustawy •

Opracowanie i prawo zależne

- Samo stworzenie opracowania co do zasady nie wymaga zezwolenia twórcy utworu pierwotnego.

- **Rozporządzanie i korzystanie** z opracowania wymaga zezwolenia, chyba że majątkowe prawa do pierwowzoru wygasły.
  - Wyjątek w art. 2 ust. 2: opracowanie bazy danych będącej utworem wymaga zgody również na samo sporządzenie
- Autor przekładu ma własne prawa do tłumaczenia; uprawnienia do dzieła pierwotnego istnieją obok nich.

- Na egzemplarzach opracowania podaje się twórcę i tytuł utworu pierwotnego.

ŹRÓDŁO art. 2 ust. 1–5 ustawy • ZAiKS

Przekład: dwie warstwy praw

„PAN TADEUSZ” (1834)

Powieść poetycka Adama Mickiewicza. Autorskie prawa majątkowe do oryginału wygasły (autor zmarł w 1855 r.).

WSPÓŁCZESNY PRZEKŁAD

Nowe, indywidualne tłumaczenie może być samodzielnie chronione. Wykorzystanie cudzej wersji przekładu wymaga odrębnej oceny praw tłumacza.

Domena publiczna pierwowzoru ≠ domena publiczna każdego przekładu.

ŹRÓDŁO art. 2 ust. 1–2; art. 36 ustawy

Dzieło samoistne i inspirowane – porównanie



P. Picasso
Panny z Awinionu (1907)



R. Colescott
Les Demoiselles d'Alabama: Vestidas (1985)



J. Warren
***„Self-portrait as woman in Les Demoiselles d'Avignon by Pablo Picasso/Online Deceptions by MommaBird*, (2012)**

ŹRÓDŁO reprodukcje zachowane z materiału źródłowego

Czy podobieństwo dowodzi opracowania?

01 PORÓWNAJ

Które elementy podobieństwa są konkretnym wyrażeniem?

02 ODSEPARUJ

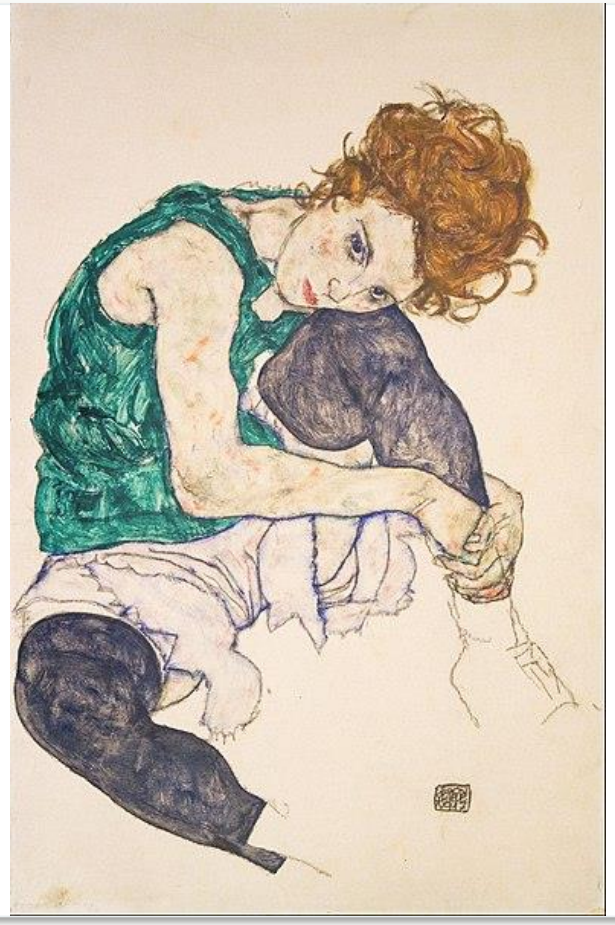
Temat, styl, epoka i pomysł są czymś innym niż chroniona forma.

03 ZBADAJ

Czy nowe dzieło rzeczywiście przejęło twórcze elementy?

ŹRÓDŁO art. 1 ust. 2^1 i art. 2 ustawy

Schiele i fotografia stylizowana



Po lewej: Egon Schiele, Seated Woman with Legs Drawn Up



Po prawej: zdjęcie modowe (materiał źródłowy)

ŹRÓDŁO Schiele: Wikimedia Commons • inspiracja fotograficzna: odnośnik z oryginału

Dzieło samoistne i zależne? Zadanie





PYTANIE DO DYSKUSJI

Co jest wspólne: temat, kompozycja czy konkretny twórczy wyraz?

ŹRÓDŁO • art. 2 ustawy

Egon Schiele i interpretacja współczesna





Fan fiction i fan art

CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ?

Nowa opowieść przejmuje chronione postaci, ich charakterystyczną kreację lub konkretne elementy świata przedstawionego.

NIE KAŻDY FAN ART = NARUSZENIE

Możliwa inspiracja bez przejęcia chronionej formy, licencja, domena publiczna lub wyjątek ustawowy. Każdy przypadek wymaga analizy.



ŹRÓDŁO art. 2 ustawy •

Fan art: studium przypadku

STUDENT PUBLIKUJE ILUSTRACJĘ

Rysuje rozpoznawalnego bohatera serii i oferuje plakaty na sprzedaż.

Czy jest to inspiracja czy opracowanie? Jakie prawa mogą mieć znaczenie?

SPRAWDŹ

1. Czy przejęto chronioną postać?

2. Czy jest zgoda / licencja?

3. Czy wchodzi w grę wyjątek (np. parodia)?

Brak pobierania opłaty nie oznacza automatycznie legalności.

ŹRÓDŁO art. 2, art. 29[1] ustawy •

Covery: wykonanie czy opracowanie?

NOWE WYKONANIE

Zmiana tempa, dynamiki lub sposobu śpiewania przy zachowaniu kompozycji: nie musi powstać nowe opracowanie. Nadal trzeba uregulować prawa do wykorzystania utworu.

TWÓRCZA PRZERÓBKA

Istotnie zmieniona melodia, autorskie tłumaczenie tekstu lub twórcza aranżacja: może powstać opracowanie wymagające zgody uprawnionego.

Nie istnieje jedna ustawowa definicja „coveru”. Liczy się zakres zmian.

ŹRÓDŁO • ZAiKS

Sampling: próbka nagrania w nowym utworze

1 UTWÓR

Prawa autora muzyki / tekstu oraz ewentualnych twórców opracowań.

2 WYKONANIE

Prawa pokrewne artystów wykonawców konkretnego nagrania.

3 FONOGRAM

Prawa producenta nagrania, z którego pobrano próbkę.

Nie ma ogólnej zasady „krótki sampel = wolno”.

ŹRÓDŁO TSUE C-476/17 Pelham •

TSUE: dwie sekundy sampla – Pelham

FAKTY SPRAWY

W utworze „Nur mir” użyto – według zarzutów – ok. 2-sekundowej próbki rytmicznej z nagrania „Metall auf Metall” zespołu Kraftwerk.

ODPOWIEDŹ TSUE

Pobranie nawet krótkiej próbki może naruszać prawa producenta fonogramu. Inaczej oceniono próbkę przerobioną tak, że nie jest rozpoznawalna słuchem.

„samplowanie może podlegać wyjątkowi dla „pastiszu” w prawie autorskim, jeśli tworzy wyraźny dialog artystyczny lub zmianę gatunku.”

Wyrok dotyczył m.in. prawa producenta fonogramu – nie rozstrzyga automatycznie każdego sampla.

ŹRÓDŁO TSUE, 29.07.2019, C-476/17, Pelham

Zbiór jako utwór a utwór zbiorowy

ART. 3 • ZBIORY / BAZY

Przykład: autorsko opracowana antologia albo twórczy dobór i układ materiałów.

Ochrona dotyczy twórczego wyboru, układu lub zestawienia – nawet gdy same elementy nie są chronione.

ART. 11 • UTWÓR ZBIOROWY

Przykład: encyklopedia, publikacja periodyczna.

Prawa majątkowe do całości przysługują producentowi lub wydawcy; twórcy zachowują prawa do części o samodzielnym znaczeniu.

ŹRÓDŁO art. 3 i art. 11 ustawy

Czy każda baza danych jest utworem?

LISTA POSORTOWANA ALFABETYCZNIE

Gdy układ jest rutynowy i narzucony funkcją, może brakować twórczego doboru lub zestawienia.

AUTORSKA ANTOLOGIA

Nieszablonowy dobór tekstów i indywidualne uporządkowanie mogą być chronionym zbiorem w rozumieniu art. 3.

Ochrona układu nie daje monopolu na wszystkie dane w zbiorze.

ŹRÓDŁO art. 3 ustawy

Ochrona nietwórczych baz danych

Przedmiot ochrony: Ochronie podlega nakład pracy i inwestycja w pozyskanie, weryfikację lub prezentację danych, a nie sama twórcza struktura bazy czy wartość merytoryczna pojedynczych informacji.
Uprawniony: Prawo przysługuje **producentowi** bazy danych (podmiotowi, który ponosi ryzyko inwestycyjne).
Wyłączne uprawnienia: Producent ma prawo zezwolić lub zakazać pobierania (przenoszenia zawartości na inny nośnik) oraz wtórnego wykorzystywania (oferowania publiczności) całości lub istotnej części bazy.

Dozwolony użytek (wyjątki): Użytkownik korzystający zgodnie z prawem z udostępnionej bazy może pobierać i wykorzystywać **nieistotne** części jej zawartości (pod względem jakościowym lub ilościowym). Zakazane jest jednak powtarzające się i systematyczne pobieranie takich części, jeśli narusza to normalne korzystanie z bazy.

Czas trwania: Ochrona trwa **15 lat** od końca roku kalendarzowego, w którym baza została sporządzona, lub od jej pierwszego publicznego udostępnienia. Każda istotna zmiana zawartości może otworzyć nowy 15-letni okres ochrony dla zmienionej części.

ŹRÓDŁO: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych

Art. 4 – czego prawo autorskie nie chroni?

AKTY NORMATYWNE 01

oraz ich urzędowe projekty

DOKUMENTY URZĘDOWE 02

materiały, znaki i symbole urzędowe

OPISY PATENTOWE 03

opublikowane opisy patentowe / ochronne

PROSTE WIADOMOŚCI 04

proste informacje prasowe

ŹRÓDŁO art. 4 ustawy

Szczególne regulacje: film i kod

AUDIOWIZUALNY

Wielu twórców; prawa do całości oraz odrębne uprawnienia współtwórców i artystów wykonawców.

Art. 69–70.

PROGRAM KOMPUTEROWY

Ochrona form wyrażenia programu; osobne zasady praw majątkowych, wyjątków i pracowniczego stworzenia.

Art. 74–77.

ŹRÓDŁO rozdział 6 i rozdział 7 ustawy

Utwory audiowizualne

WSPÓŁTWÓRCY (ART. 69)

Reżyser, autor scenariusza, autor dialogów, operator obrazu, kompozytor muzyki napisanej do filmu – jeśli wnieśli wkład twórczy.

Wyliczenie ustawowe jest przykładowe.

PRAWA I PRODUCENT

Art. 70 ust. 1: domniemanie nabycia przez producenta praw do eksploatacji utworów w całości filmu.

Art. 70 ust. 2^1: szczególne wynagrodzenia współtwórców i wykonawców.

ŹRÓDŁO art. 69–70 ustawy (zmiany z 2024 r.)

Film w streamingu: co zmieniło się w 2024 r.?

UDOSTĘPNIANIE NA ŻĄDANIE

Współtwórcom utworu audiowizualnego i artystom wykonawcom przysługuje stosowne wynagrodzenie za udostępnianie w modelu „miejsce i czas wybrane przez odbiorcę”.

KTO WYPŁACA?

Ustawa przewiduje wypłatę tego wynagrodzenia przez korzystającego za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania.

To szczególne wynagrodzenie – nie utożsamiaj go z „prawem do filmu”.

ŹRÓDŁO art. 70 ust. 2^1 pkt 5; ust. 3 ustawy

Programy komputerowe

- Program komputerowy podlega ochronie jak utwór literacki, na zasadach szczególnych (art. 74 ust. 1).
- Prawo chroni różne formy wyrażenia programu; same idee i zasady (w tym koncepcja funkcji) nie są chronione.
- W programach pracowniczych majątkowe prawa do programu co do zasady przysługują pracodawcy, chyba że umowa stanowi inaczej.
- Odrębne przepisy dotyczą czynności uprawnionego użytkownika i dekompilacji (art. 75).

ŹRÓDŁO art. 74–77 ustawy • dyrektywa 2009/24/WE

Program komputerowy: co jest chronione?

FORMA WYRAŻENIA

Kod źródłowy i wynikowy, konkretna twórcza postać instrukcji.

Interfejs graficzny może być chroniony osobno, na zasadach ogólnych – jeśli jest oryginalny.

NIE SAMA FUNKCJA

Idea działania, język programowania, format danych wykorzystywany funkcjonalnie, algorytm jako abstrakcyjna zasada.

Brak monopolu na funkcjonalność.

ŹRÓDŁO art. 74 ust. 2 ustawy • TSUE C-406/10 i C-393/09

Dwa wyroki, które warto znać

SAS INSTITUTE (2012)

Odtworzenie funkcjonalności programu bez kopiowania chronionej formy wyrażenia nie jest samo w sobie naruszeniem prawa autorskiego do programu.

C-406/10

BSA (2010)

Graficzny interfejs użytkownika nie jest formą wyrażenia programu w reżimie software, ale może stanowić odrębny utwór.

C-393/09

ŹRÓDŁO TSUE: C-406/10 SAS Institute; C-393/09 BSA

Fotografia i design: wybory twórcze

PAINER • PORTRET (2011)

Fotografia portretowa może być utworem dzięki swobodnym i twórczym wyborom autora: kadrowi, oświetleniu, pozie, ujęciu itp.

BROMPTON • ROWER (2020)

Przedmiot użytkowy nie jest wyłączony z ochrony. Trzeba jednak ustalić, czy jego forma pozostawia miejsce dla swobodnych twórczych wyborów.

ŹRÓDŁO TSUE C-145/10 (Painer), C-833/18 (Brompton)

Przykładowe pytania – sprawdź wiedzę (1/2)

1. Co może być utworem?

A. Prosta informacja prasowa B. Indywidualny anonimowy esej
C. Akt normatywny D. Opublikowany opis patentowy

2. Adaptacja powieści na film to zwykle:

A. Inspiracja B. Opracowanie C. Utwór zbiorowy D. Brak utworu

3. Czego z zasady nie uznamy za utwór?

A. Rysunek dziecka B. Autorski tatuaż
C. Formacja skalna wyrzeźbiona przez wiatr D. Powieść

ŹRÓDŁO art. 1–4 ustawy

Przykładowe pytania – sprawdź wiedzę (2/2)

4. Zakomunikowanie utworu innej osobie to:

A. Ustalenie B. Utrwalenie C. Zwielokrotnienie D. Najem

5. Twórczy przekład sztuki z angielskiego:

A. Nie jest utworem B. Może być opracowaniem
C. Zawsze jest inspiracją D. Jest aktem urzędowym

6. Cudze dzieło jest tylko impulsem, bez przejęcia chronionej formy:

A. Plagiat B. Utwór zależny C. Utwór inspirowany D. Kopia

ŹRÓDŁO art. 1 ust. 3 i art. 2 ustawy

Odpowiedzi + uzasadnienie w 1 zdaniu

01	B	Anonimowość autora nie pozbawia tekstu cech utworu.
02	B	Ekranizacja przejmuje twórcze elementy utworu pierwotnego.
03	C	Formacja ukształtowana przez naturę nie jest ludzką twórczością.
04	A	Ustalenie to udostępnienie postaci dzieła możliwości percepcji.
05	B	Twórczy przekład jest opracowaniem (art. 2).
06	C	Inspiracja bez przejęcia chronionej formy to art. 2 ust. 4.

ŹRÓDŁO art. 1–4 ustawy

Przed publikacją cudzego materiału sprawdź...

1. Czy to chroniony sposób wyrażenia czy tylko pomysł / informacja?
2. Czy przejmuję twórcze elementy czy jedynie się inspiruję?
3. Czy istnieją osobne prawa do nagrania, wykonania, fotografii lub przekładu?
4. Czy mam zgodę / licencję lub rzeczywiście spełniam warunki wyjątku?
5. Czy prawidłowo oznaczyłam autora i źródło, gdy prawo tego wymaga?

ŹRÓDŁO art. 1–4, 16, 17, 27–35 i 74 ustawy